

第78439439号“樱花秀”商标准予注册的决定

异议人：樱花卫厨（中国）股份有限公司

委托代理人：苏州市新苏商标事务所有限公司

被异议人：河南春酒酒业有限公司

异议人樱花卫厨（中国）股份有限公司对被异议人河南春酒酒业有限公司经我局初步审定并刊登在第1898期《商标公告》第78439439号“樱花秀”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“樱花秀”指定使用于第19类“瓷砖；木地板；建筑用玻璃”等商品上。

异议人引证在先注册的第1209675号“樱花SAKURA及图”等商标核定使用商品为第11类的“排油烟机；电热水器；厨房炉灶”等。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品在功能用途等方面有一定区别，不属于类似商品，因此双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标，被异议商标的注册使用一般不会造成消费者的混淆误认。

虽然异议人在先注册并使用于“排油烟机；电热水器；厨房炉灶”商品上的“樱花SAKURA及图”商标曾获《商标法》第十三条保护，但本案被异议商标指定使用商品与异议人赖以知名的商品分属不同的生产、消费领域，不具有密切关联，其注册和使用应不会产生误导公众的后果，也不会对异议人的利益造成损害。

异议人称被异议人申请注册被异议商标违反《商标法》第七条、第四十四条等相关规定证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第78439439号“樱花秀”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月25日